



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WAIKABUBAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Fazal Sagran Bin Mohamad Taufik, tempat dan tanggal lahir Malang, 29 September 1995/ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Ahmad No.27 (Toko Sarinah) RT.02 RW.00, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik: mrfazalsagran29@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; melawan

Nawal Faisal Binti Amir Faisal, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 30 Mei 2001/ umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Adhyaksa No.25 RT.00 RW.00, Kelurahan Padaeweta, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Arisman Boling, S.H adalah Advokat / Penasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokad (Low Office) Dedy Arisman Boling, S.H,C.Md & Rekan, yang beralamat di Jl Weekarou, Lediwatu, Kelurahan Weekarou, Kecamatan

Halaman 1 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loli, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi, xxxx xxxxxxxx
xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 1
April 2025, sebagaimana telah didaftarkan
di kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dibawah
register Nomor : 009/SK.KHUSUS/ 2025/PA.WKB,
domisili elektronik pada alamat email:
dedyarismanboling@gmail.com, sebagai Termohon
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret
2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftarkan
secara elektronik melalui aplikasi *e Court* pada Pengadilan Agama
Waikabubak, dengan nomor register 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb, tanggal 17
Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal, 19 Juni 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA
Kecamatan Kota Waikabubak dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat
Nomor 008/02/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan
badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxx xxxx
di rumah orang tua pemohon lalu pindah ke Kos di Pujon Kabupaten
Malang. telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama: Ali
Ambarak Sagan bin Fazal Sagan, umur 3 tahun.

Halaman 2 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2024 sampai dengan Oktober 2024.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 27 Oktober 2024 sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon di Waikabubak.

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Sejak pulang dari Waikabubak pada bulan Juli 2024 Termohon selalu emosional dengan hal sepele tetapi dibesarkan sehingga terjadi pertengkaran;

5.2. Termohon sering marah-marah yang tidak diketahui pokok permasalahannya;

5.3. Setiap pertengkaran kecil Termohon selalu mengeluarkan kata – kata pisah kepada Pemohon;

5.4. Selama berumah tangga Termohon tidak menunjukkan dirinya sebagai ibu rumah tangga, dan tidak menghargai suami;

5.5. Dalam hal urusan rumah tangga selalu di intervensi oleh orang tua Termohon;

5.6. Termohon sering memanfaatkan Sosial media untuk mengakses hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga;

6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi juga dengan anak Pemohon;__

7. Bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali minta no rekening untuk transfer uang kebutuhan anak namun Termohon tidak memberi;

8. Bahwa anak yang bernama Ali Ambarak SAGRAN bin Fazal SAGRAN sementara ini tinggal bersama Termohon. sebagai ayah dari

Halaman 3 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



anak tersebut Pemohon ingin merawat dan membesarkan sendiri anak tersebut;

8.1. Secara Psikolog, belum siap mengasuh anak karena sering emosional terhadap hal-hal kecil;

8.2. Termohon tidak memperhatikan tumbuh kembang anak;

8.3. Termohon tidak bisa menjaga akhlak dalam rumah tangga;

8.4. Termohon secara Ekonomi tidak mampu mengurus membiayai kebutuhan anak karena Termohon tidak mempunyai penghasilan tetap dan masih numpang pada orang tua Termohon;

9. Bahwa menjelang bulan ramadhan Pemohon ingin bertemu anak (Ali) melalui perantara Ustadz Ahmad Rubaya, tapi langsung ditolak oleh orang tua Termohon tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan Termohon, permintaan Pemohon ingin bertemu anak sudah 2(dua) kali di tolak tanpa alasan yang jelas;

10. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 Bulan dan tidak pernah ada komunikasi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik baik dan penuh kesabaran tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan

Halaman 4 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

13. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Nawal Faisal bin Amir Faisal** di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama Ali Ambarak Sagram bin Fazal Sagram di Asuh oleh Pemohon (**PEMOHON**);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak berupa :
 - 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam berperkara telah hadir secara in person sedangkan Termohon dalam berperkara telah memberi kuasa kepada advokatnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Farida Latif, S.H.I, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 April 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka persidangan akan dilangsungkan secara elektronik pula;

Bahwa oleh karena persidangan dilaksanakan secara elektronik maka pemeriksaan perkara dalam tahapan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara e-litigasi ;

Bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim menetapkan jadwal persidangan/*court calendar*;

Bahwa selanjutnya Hakim menyampaikan kepada Termohon untuk dapat membaca dan memahami isi permohonan Pemohon tersebut dan memberikan jawabannya secara elektronik sesuai dengan jadwal *court calender* yang telah ditetapkan;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana jawaban Termohon tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya berikut ini:

Halaman 6 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon **membenarkan** identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam permohonan cerai talak.
2. Termohon **membenarkan** bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2021 secara sah menurut hukum Islam dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, serta telah dikaruniakan 1 (satu) anak bernama Ali Ambarak Sagra bin Fazal Sagra Umur 3 (tiga) Tahun sebagaimana disebutkan dalam permohonan.
3. Termohon **membantah** dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada point 3, 4 dan 5, bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh Termohon dan tidak dapat didamaikan sejak Termohon pulang dari Waikabubak pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024. Faktanya adalah bahwa pertengkaran telah terjadi sejak juni 2022 saat anak (Ali Ambarak Sagra) berusia 3 (tiga) bulan karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan sehingga Pemohon sering marah-marah dan bertindak emosional terhadap Termohon bahkan mengusir Termohon apabila Termohon mencoba menegur dan menasehati Pemohon. Pemohon juga tidak segan melakukan ancaman dan kekerasan fisik atau psikis terhadap Termohon didepan anak (Ali Ambarak Sagra). Bahkan orang tua Pemohon selalu ikut serta mengintervensi Termohon disaat ada masalah dalam rumah tangga. Oleh karena keadaan tersebut, Termohon meminta izin kepada Pemohon dan atas seizin Pemohon, Termohon berangkat ke rumah orang tua Termohon di Waikabubak untuk menenangkan diri pada tanggal 27 Oktober 2024;
4. Termohon membantah dalil yang di ajukan Pemohon pada point 8, bahwa Termohon sering emosional terhadap hal-hal kecil, secara ekonomi tidak mampu mengurus dan membiayai kebutuhan anak (Ali Ambarak Sagra) karena Termohon tidak mempunyai penghasilan tetap dan masih menumpang pada orang tua

Halaman 7 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sehingga Pemohon ingin merawat dan membesarkan sendiri anak tersebut. Faktanya adalah sejak anak (Ali Ambarak Sagan) berumur 8 (delapan) bulan sampai 3 (tiga) tahun, Pemohon sering memaksa Termohon untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tua Termohon hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu membiayai kebutuhan istri dan anak (Ali Ambarak Sagan). bahkan Orang tua Termohon sering mengirim uang untuk membantu membiayai kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Termohon **membantah** dalil pada point 9 dan 11 yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon ingin bertemu anak (Ali) melalui perantara dan telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik dan penuh kesabaran tetapi tidak berhasil. Faktanya adalah, tidak adanya itikat baik dari Pemohon untuk berdamai dengan Termohon selama Termohon meninggalkan kediaman bersama, dimana Pemohon dan orang tua Pemohon serta perantara yang di minta Pemohon tidak pernah datang dan bertemu langsung dengan Termohon dan orang tua Termohon di kediaman orang tua Termohon;

6. Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, namun Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang adil terkait hak-hak Termohon, seperti:

- a. Nafkah iddah kepada istri selama masa iddah
- b. Mut'ah yang layak kepada istri sebagai bentuk penghormatan.
- c. Nafkah madliyah (tertunggak) yang belum diberikan selama pernikahan.
- d. Hak asuh anak berada dalam asuhan Termohon sebagai Ibu kandung.



II. GUGATAN REKONVENSI

Sebagai akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon merasa sangat dirugikan. Oleh karena itu, Termohon mengajukan **gugatan Rekonvensi** dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah berdasarkan hukum Islam pada tanggal 19 Juni 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 008/02/VI/2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Ali Ambarak Sagra bin Fazal Sagra Umur tiga (3) tahun;
3. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, baik secara lahir maupun batin, serta tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Istri dan Anak (Ali Ambarak Sagra), bahkan sering bertindak emosional dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anak (Ali Ambarak Sagra) sejak Penggugat Rekonvensi meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk menenangkan diri ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi di Waikabubak pada tanggal 27 Oktober 2024 sampai saat ini;
5. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus dan memiliki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak dan hal tersebut berdampak pada hak-hak istri dan anak. Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran juga sebagai bukti sah

Halaman 9 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



perkawinan serta hubungan keluarga antara Orang Tua dan Anak, yang penting dalam proses menentukan hak asuh anak;

6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kesulitan ekonomi dan kesengsaraan batin;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI, dalam hal terjadi perceraian, suami wajib memberikan:

- a) Nafkah iddah kepada istri selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000;
- b) Mut'ah yang layak kepada istri sebagai bentuk penghormatan sebesar Rp 180.000.000;
- c) Nafkah madliyah (tertunggak) sebesar Rp 18.000.000;
- d) Nafkah untuk anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000/ bulan;

8. Bahwa karena adanya perceraian ini, Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh (hadhanah) atas anak bernama Ali Ambarak Sگران bin Fazal Sگران yang masih berada dalam usia perawatan ibu sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut, **Termohon/Penggugat Rekonvensi** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perceraian hanya dikabulkan jika **Pemohon memenuhi hak-hak Termohon**.
2. **Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon untuk keseluruhannya**, dengan mewajibkan Pemohon untuk:

Halaman 10 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



- a) Membayar mut'ah.
- b) Membayar nafkah iddah.
- c) Membayar nafkah madhiyah.
- d) Membayar nafkah anak.

3. **Menetapkan** bahwa hak asuh anak bernama Ali Ambarak Sagra bin Fazal Sagra berada pada Termohon sebagai Ibu Kandung.

4. **Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi dari Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik sekaligus eksepsi yang disampaikan secara elektronik kedalam Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana replik tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pemohon pada kesempatan ini membantah jawaban pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) dari pihak Termohon karena pada faktanya Pemohon telah berupaya dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja mencari nafkah yang halal untuk Termohon sesuai kemampuannya dengan membuka usaha warung mie (warmindo) dan perlahan Pemohon pun mendapat kepercayaan untuk menjadi admin distributor pie susu Jawa Timur, selain itu pun Pemohon semenjak tahun 2022 mulai mengikuti event – event di daerah Kota Malang dan xxxx xxxx di Jawa Timur dengan membuka stand menjual aneka makanan dan minuman yang bisa diikuti sebanyak 4 – 5 (empat sampai lima) kali dalam sebulan.

Halaman 11 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2023 atas dukungan orang tua Pemohon, maka Pemohon mampu mengontrak tempat usaha berupa 4 (empat) bilik yang dapat diperinci 2 (dua) bilik untuk melakukan kegiatan berjualan, 1 (satu) bilik untuk dapur dan 1 (satu) bilik lainnya untuk istirahat.

Bahwa seiring berjalannya waktu atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua ikhtiar yang telah dilakukan oleh Pemohon pada bulan Februari tahun 2024 Pemohon dapat mengontrak rumah untuk tempat tinggal yang lebih baik yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon.

Bahwa sebagian besar kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang bernama (Ali Ambarak Sگران bin Fazal Sگران) pun juga mendapatkan bantuan dari orangtua Pemohon sehingga pada kesempatan ini Pemohon telah berupaya sedemikian rupa untuk mengusahakan yang terbaik dalam kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (suami) sesuai kemampuannya walaupun mungkin dianggap belum memnuhi ekspektasi dari pihak Termohon.

Bahwa dari rangkaian peristiwa diatas Pemohon telah berupaya menjalankan tugasnya yang tertuang dalam Al Qur'an QS. Al – Baqarah : 233, berkaitan dengan kewajiban seorang ayah (suami) yang memberi kebutuhan pokok kepada isteri dan anaknya dengan cara yang ma'ruf, sehingga seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya telah dilaksanakan oleh Pemohon secara patut.

Bahwa merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2), (4) jo. Undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 34 ayat

Halaman 12 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Pemohon juga telah berupaya dengan ikhtiar yang dilakukan sesuai kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sedang dijalannya tanpa melalaikannya.

Bahwa kami pun menduga ada narasi dan fitnah keji yang coba dibangun sehingga Pemohon nampak tidak memiliki pekerjaan yang seakan – akan menafikan seluruh upaya yang telah dilakukan selama ini oleh Pemohon diatas dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan menuduh Pemohon sering marah – marah dan bertindak emosional terhadap Termohon bahkan mengusir Termohon apabila Termohon mencoba menegur dan menasehati Pemohon. Pemohon pun dianggap tidak segan melakukan ancaman dan kekerasan fisik atau psikis kepada Termohon yang kami berharap itu semua dapat dibuktikan didepan persidangan pada agenda pembuktian nantinya.

Bahwa kami pun bertanya terkait tuduhan yang diarahkan ke orangtua Pemohon yang dianggap selalu ikut serta mengintervensi Termohon disaat ada masalah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada saat terdapat masalah dalam rumah tangga karena pada faktanya hal itu tidak benar karena orangtua Pemohon tidak pernah ikut campur dan dengan harapan yang sama hal tersebut harus dibuktikan oleh termohon didepan persidangan.

Bahwa menarik untuk disimak pada jawaban Termohon yang menganggap dirinya membutuhkan waktu untuk menenangkan dirinya dengan meminta izin kepada Pemohon, yang dalam jawaban itu juga Termohon menyatakan telah mendapat izin dari Pemohon untuk berangkat kerumah orangtua Termohon di Waikabubak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman 13 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Nusa Tenggara Timur, karena pada faktanya hal tersebut memiliki proses cerita yang berbanding terbalik karena Termohon hanya meminta izin ke Surabaya dan Pemohon sebagai seorang suami belum memberikan izin pada saat itu karena mempertimbangkan beberapa hal terkait persiapan keberangkatan namun Termohon tetap memaksakan dirinya berangkat malam itu juga dengan mengajak adik serta teman – temannya berikut juga dengan memaksa untuk mengambil dan membawa anak Pemohon dan Termohon (Ali Ambarak Sگران bin Fazal Sگران) yang saat itu berada ditangannya.

Bahwa Termohon pada kesempatan itu pada saat berhenti di depan Alfamart Dinoya Kota Malang kembali meminta izin kepada Pemohon namun Pemohon tetap dengan keputusannya tidak memberikan izin kepada Termohon, ternyata saudara laki – laki dan teman – teman Termohon yang telah ada pada saat itu dengan jumlah kurang lebih 8 (delapan) orang juga mendukung keputusan Termohon memaksakan diri berangkat ke Surabaya dan anak Pemohon dan Termohon (Ali Ambarak Sگران bin Fazal Sگران) juga dibawa secara paksa.

Bahwa Pemohon telah berusaha menahan agar Termohon dan anaknya tidak dibawa pergi pada malam itu, namun upaya Pemohon seorang diri dalam menghadapi 8 (delapan) orang pada malam kejadian tersebut tidak membuahkan hasil dan setelah ditelusuri oleh Pemohon ternyata Termohon bukan saja ke Surabaya namun melanjutkan perjalanannya ke Waikabubak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Nusa Tenggara Timur tanpa izin Pemohon sebagai suaminya yang sah pada saat itu.

Halaman 14 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Bahwa Pemohon juga membantah jawaban Termohon pada poin 5 (lima) dari pihak Termohon karena pada faktanya apa yang diuraikan tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan karena pada faktanya setelah Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin, diawal Termohon menutup semua akses untuk mengetahui keberadaan Termohon dan anaknya sebagai bentuk upaya nyata Pemohon untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami dan orangtua walaupun pada akhirnya Pemohon mengetahui keberadaannya.

Bahwa pada bulan puasa tahun 2024 orangtua Pemohon pun dengan itikad baik juga pernah mencoba untuk mengunjungi rumah orangtua Termohon untuk menjaga hubungan silaturahmi yang baik sebelumnya, tetapi rumahnya selalu tertutup bahkan ayah Pemohon dengan upaya serupa setelah menunaikan sholat subuh berjamaah di mesjid yang biasa ayah Pemohon dan Termohon biasa melakukan jamaah juga, ayah Termohon tidak bisa ditemui. Tak berenti sampai disitu orangtua Pemohon juga untuk kesekian kalinya mengunjungi rumah orangtua Termohon tetapi justru menghindar dan tidak bisa ditemui dengan alasan sedang melakukan perjalanan ke daerah Waingapu Kabupaten Sumba Timur xxxx xxxxxxxx
xxxxxx

Bahwa adapun perantara yang diminta Pemohon untuk menghubungi Termohon melalui Orangtua Termohon untuk menemui anak Pemohon dan Termohon memang tidak dilaksanakan dirumah orangtua Termohon tapi di masjid, namun ayah dan ibu Termohon menolak pertemuan dimaksud sehingga niat Pemohon dan orangtuanya tidak dapat terlaksana.

Halaman 15 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Bahwa ada catatan khusus yang menjadi perhatian Pemohon terkait hal – hal yang Pemohon anggap memperuncing keadaan diantara para pihak, karena semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sebagai suaminya yang sah pihak keluarga dari Termohon juga berupaya untuk mengambil simpati publik melalui postingan yang disampaikan melalui media sosial dengan nama akun “ziza azizah” yang isinya Pemohon duga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, mengandung unsur sara, melebihi – lebihkan sebuah keadaan yang berfungsi untuk menghancurkan nama baik Pemohon dan Pemohon pun mencadangkan hak hukumnya untuk memproses keadaan dimaksud dengan mengantongi bukti – bukti yang telah dikumpulkan dalam suatu perbuatan sehingga dapat diakomodir dengan baik dalam undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa Pemohon juga menyetujui jawaban Termohon pada poin 6 (enam) yang tidak keberatan atas cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon, namun terkait hak – hak Termohon yang telah disampaikan maka Pemohon menganggap tidak perlu bersepakat dalam jumlah yang telah ditentukan kecuali pada hal – hal yang dianggap wajar oleh Pemohon menurut undang – undang sesuai kemampuan Pemohon mengingat Termohon dalam hal ini telah melakukan nusyuz (membangkang) terhadap perintah suami dan dalam kondisi tidak hamil yang tertuang dalam pasal 149 dan 158 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dengan tidak mendengarkan perintah suami yang tidak memberikan izin kepada Termohon untuk pergi ke Surabaya dan ternyata setelah ditelusuri justru Termohon bukan hanya ke Surabaya melainkan melanjutkan

Halaman 16 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



perjalanannya ke rumah orangtua Termohon di Waikabubak
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Nusa Tenggara Timur tanpa izin
Pemohon sebagai suaminya yang sah.

Bahwa pemohon pun tidak bersepakat terkait hak asuh anak yang akan dilakukan oleh Termohon mengingat kronologi yang telah berlalu menjadikan pelajaran berharga bagi Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara no. 7/Pdt.G/2025/ PA.Wkb agar hadhanah anak Ali Ambarak Sagan bin Fazal Sagan diberikan kepada Pemohon (Ayah kandungnya) mengingat Termohon (ibu kandungnya) dianggap tidak dapat menjamin keselamatan rohani anak dengan keadaan tertentu yang akan Pemohon kemukakan secara terang benderang pada saat agenda kesaksian, karena kami menilai beberapa hal Termohon kerap kali melalaikan kewajibannya dan juga tidak mampu memberikan lingkungan yang baik dan stabil bagi tumbuh kembang anak untuk jangka panjang.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya dan secara tegas menolak dalil-dalil Termohon yang telah disampaikan dalam jawabannya, kecuali secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Pemohon, serta mohon apa yang tertuang dalam Eksepsi untuk diulang kembali dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalam jawaban Termohon pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) yang pada pokoknya menerangkan dalil – dalil gugatan dalam gugatan a quo adalah dengan membantah dali - dalil yang ada. Maka selanjutnya Pemohon akan membuktikan gugatannya dengan menghadirkan saksi – saksi dalam agenda pembuktian perkara a quo, begitu juga

Halaman 17 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan jawabannya, sebagaimana Pasal 163 HIR : “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

3. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) pada pokoknya tidak berkeberatan atas permohonan cerai talak, namun berkaitan dengan penyebutan hak – hak yang harus ditunaikan oleh Pemohon maka untuk Jawaban ini telah diuraikan dalam Eksepsi.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi adalah sebagai pihak Penggugat Rekonvensi semula Termohon, kemudian atas nama Tergugat Rekonvensi semula Pemohon dalam perkara Nomor : 7/Pdt.G/2025/ PA.Wkb, menyampaikan Jawaban atas Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI REKONVENSI

Bahwa pada kesempatan ini Tergugat Rekonvensi semula Pemohon menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada kesempatan ini Tergugat Rekonvensi membantah dalil pada poin 3 (tiga) yang telah dikemukakan karena pada dasarnya Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya baik secara lahir dan batin sampai lahirnya seorang anak (Ali Ambarak Sگران bin Fazal Sگران) dan menolak keras fitnah yang ditujukan terkait tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangganya.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil pada poin 4 (empat) yang telah dikemukakan karena pada

Halaman 18 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk pergi ke Surabaya ataupun kembali kerumah orangtuanya di Waikabubak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Nusa Tenggara Timur tanpa izin Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya yang sah.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil pada poin 5 (lima) yang telah dikemukakan karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah melangsungkan pernikahan menetap dan tinggal di Kotamadya Batu Malang. Tergugat Rekonvensi selalu berperan aktif meminta Penggugat Rekonvensi untuk segera mengurus surat pindah yang telah disampaikan kepada orangtua Penggugat Rekonvensi mengingat kepindahan Penggugat Rekonvensi dari Waikabubak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Nusa Tenggara Timur ke Kotamadya Batu Malang terus terhambat akibat belum adanya surat pindah yang diupayakan sehingga proses administrasi kependudukan yang lainnya juga terhambat.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil pada poin 8 (delapan) yang telah dikemukakan karena pada dasarnya Penggugat Rekonvensi tidak bersepakat terkait hak asuh anak yang akan dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi mengingat hal – hal yang telah disampaikan pada Eksepsi atas jawaban Termohon.

5. Bahwa hal – hal yang mungkin belum cukup termuat dan tertuang dalam eksepsi Rekonvensi ini telah dianggap terulang dan termuat kembali dalam Eksepsi atas Jawaban Tergugat Rekonvensi.

II. POKOK PERKARA (GUGATAN REKONVENSI)

Halaman 19 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



1. Bahwa apa yang termuat dan tertuang baik dalam Eksepsi maupun dalam Konvensi dianggap terulang dan termuat kembali dalam Rekonvensi ini, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil Gugatannya serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pemohon;
3. Menolak hak asuh anak (hadhanah) atas nama Ali Ambarak Sagra bin Fazal Sagra yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi semula Termohon dan memberikan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi semula Pemohon.

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak dan membantah Jawaban Termohon;

II. DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menolak Jawaban Termohon;

III. DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi semula Pemohon;
- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Termohon tidak dapat diterima kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi semula Pemohon;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi semula Termohon untuk seluruhnya kecuali hal-hal yang

Halaman 20 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi semula Pemohon;

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik sekaligus eksepsi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik secara elektronik kedalam Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagaimana replik tanggal 30 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
4. Bahwa Termohon tidak mengetahui Pemohon sebagai admin distributor pie susu jawa timur, dan sepengetahuan Termohon bahwa orang tua Pemohon yang membuka stand menjual aneka makanan



dan minuman sedangkan Pemohon dan Termohon ikut serta menjual es.

5. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon yang menyebutkan bahwa pada bulan Februari tahun 2024 Pemohon dapat mengontrak rumah untuk tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidaklah benar, karena yang benar adalah biaya kontrak rumah dan sebahagian besar kelengkapan rumah tangga di tanggung Termohon dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian.

6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon telah berusaha menahan agar termohon dan anaknya tidak dibawa pergi pada malam itu, namun upaya Pemohon seorang diri dalam menghadapi 8 (delapan) orang pada malam kejadian tidak membuahkan hasil dan anak (Ali Ambarak Sagra) juga dibawa paksa tidaklah benar, hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban dan akan Termohon buktikan pada saat pembuktian.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.

2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui Kebenarannya.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memberi izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk pergi ke Surabaya ataupun kembali kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi di waikabubak. Seperti

Halaman 22 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan oleh Pemohon didalam Replik tertanggal 28 April 2025 karena Termohon tidak pernah meminta izin untuk pergi ke surabaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan secara hukum anak yang tercipta dari pernikahan Pemohon dan Termohon berada dibawah perwalian Termohon.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Surat Keterangan Domisili nomor:
KMD.470.1/44/53.12/03/2025 atas nama Pemohon, dikeluarkan

Halaman 23 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat tanggal 14 Maret 2025, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, diberi tanda (bukti P.1), diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0008/02/VI/2021 tanggal 19 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Waikabubak, xxxxxxxx xxxxx xxxxx bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, diberi tanda (bukti P.2), diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Mohamad Taufik bin Ali Hadi Zagan, Sumba, 29-10-1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di jalan Karang Mloko 7, RT.00 RW.00, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Junrejo, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nawal, yang merupakan anak menantu dari saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah di Waikabubak pada tanggal 19 Juni 2021;
- Bahwa setelah seminggu menikah, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Malang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ali Ambarak Sagan, berusia 3 tahun;
- Bahwa sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;



- Bahwa setelah di Malang, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di daerah Batu Kota Malang;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Oktober 2024, rumahtangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak bulan Oktober Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana perpisahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi juga tidak begitu mengikuti bagaimana keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon setelah mereka pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa beberapa hari sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan serta menggendong anak datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak menanggapi dan seketika Pemohon pergi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saat itu saksi dengan beberapa orang pekerja di rumah saksi pergi ke tempat jualan dan membawa serta anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di hari yang sama saat malam Termohon datang ke tempat jualan saksi dengan sambil menangis dan berteriak dan mengatakan bahwa anaknya diculik dan saksi pun menjawab bahwa anaknya tidak diculik tadi anak tersebut bersama bapaknya dan kami mengajaknya ke tempat jualan dan seketika itu juga Termohon membawa anak tersebut dan saksi tidak menghalanginya karena menurut saksi pun Termohon itu ibu kandung anak tersebut;

Halaman 25 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



- Bahwa sebelum kejadian tersebut itu juga Termohon pernah menemui saksi dan mengatakan bahwa Pemohon marah-marah kepada Termohon dan saksi pun menjawab jika sampai Pemohon memukul atau menampar Termohon, saksi pun akan kembali membalasnya dengan hal yang sama;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi, malam itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saksi mendapat informasi dari keluarga yang ada di Surabaya bahwa Termohon ada di Surabaya;
- Bahwa saksi pun mendapatkan informasi dari saudara yang berada di Waikabubak memberitahukan bahwa Termohon sudah di Waikabubak dan tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pemohon bahwa Termohon ke Surabaya dan pulang ke Waikabubak tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pemohon;
- Bahwa saksi pada bulan ramadhan 2025 berada di Waikabubak sampai dengan hari raya ledul Fitri 2025, dua kali saksi kerumah orangtua Termohon namun saksi tidak pernah bertemu, niat saksi bertemu untuk silaturahmi juga menyelesaikan permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu hal apa sebenarnya yang menyebabkan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi namun berdasarkan cerita Pemohon, bahwa sebab mereka bertengkar dikarena Termohon merasa Pemohon belum dapat memenuhi segala kebutuhan rumahtangga;
- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon, saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun dari

Halaman 26 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



pihak keluarga Termohon sudah tidak mau Pemohon dan Temohon hidup bersama lagi;

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon wiraswasta yaitu berdagang berbagai jenis makanan dan minuman, Pemohon sering mengikuti event-event jualan di kota Malang dengan penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sekitar 5 sampai 6 juta;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon tidak bisa merawat anaknya dengan baik karena setiap Pemohon datang kerumah saksi dalam 2 hari sekali bersama anak tersebut, selalu dalam keadaan anak nya kumal dan tidak bersih;
- Bahwa saksi selalu memberikan uang jajan kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa menurut saksi, Termohon belum bisa jadi ibu yang baik dan tidak bisa mengurus anaknya;
- Bahwa setahu saksi Termohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena rumahtangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali;

2. Tayyibah binti H. Muhammad Ali Haman, tempat tanggal lahir Bangkalan, 03-11-1992, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Lanbillah RT.000 RW.000, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah bekerja dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termonon bernama Nawal, yang merupakan istri dari Pemohon;

Halaman 27 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Waikabubak namun saksi tidak hadir;
- Bahwa awal saksi kenal dengan Termohon setelah Pemohon dan Termohon ngunduh mantu di Malang;
- Bahwa setelah menjadi suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lalu mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Batu Malang;
- Bahwa awal berumahtangga hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak anak berusia kurang lebih lima bulan, rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena Termohon baru pulang jalan-jalan bersama keluarganya yang ada di Malang dan seketika itu Pemohon pun menyampaikan bahwa Pemohon akan keluar rumah namun Termohon tidak menerima jika Pemohon keluar rumah karena hal tersebut sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mencoba menenangkan Termohon dan ingin mengambil dan menggendong anak Pemohon dan Termohon namun tidak diijinkan oleh Termohon;
- Bahwa setelah itu saksi pun pergi dan keadaan Pemohon dan Termohon sudah saling diam;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan saksi pun tidak mengetahui lagi bagaimana rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 28 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



- Bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon telah tinggal di rumah kontrakan namun Pemohon dan Termohon sering kerumah orangtua Pemohon dengan mengajak serta anak mereka;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Pemohon dengan membawa anak mereka datang kerumah orangtua Pemohon dan Pemohon mengatakan didepan saksi bahwa Pemohon dan Termohon baru saja bertengkar dan saksi diam saja;
- Bahwa setelah mengantar anak tersebut Pemohon pergi kembali kerumah kediaman bersama;
- Bahwa karena hari itu saksi dengan beberapa pekerja lain yang berada di rumah orangtua Pemohon juga dengan orangtua Pemohon hendak akan pergi ketempat jualan sehingga saksi membawa serta anak tersebut ikut ketempat jualan untuk sekalian diajak jalan-jalan;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar malam harinya Termohon datang ketempat jualan sambil teriak-teriak dan mengatakan anak saya diculik, saksi dan orangtua Pemohon yang berada ditempat itu terkejut, seketika orangtua Pemohon mengatakan bahwa anakmu tidak diculik namun tadi dibawa bapaknya kerumah dan kami mengajaknya ketempat jualan.
- Bahwa setelah itu Termohon pergi dengan membawa anak dan saksi tidak tahu Termohon bersama anak kemana;
- Bahwa setahu saksi sejak akhir 2024 Termohon sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama di Malang namun Termohon sudah tinggal di Waikabubak;
- Bahwa Pemohon pun semenjak Termohon sudah pulang dan tinggal di Waikabubak, Pemohon pulang dan tinggal kembali di rumah orangtuanya di Malang;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon sekarang ini tinggal bersama Termohon di Waikabubak;

Halaman 29 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



- Bahwa setahu saksi selama tinggal di Malang, Termohon tidak begitu baik mengurus anaknya, seperti anak itu kurang bersih dan juga kurang memperhatikan jam makan anak;
- Bahwa setahu saksi Termohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah berdagang menjual aneka makanan dan minuman dan Pemohon sering mengikuti event-event yang menyediakan berbagai aneka macam makanan dan minuman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

3. Fitria binti Mustari, tempat tanggal lahir Pasuruan 18-08-1988, agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan ART, bertempat tinggal di Jalan Adirogo xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kedawungkulon xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pekerja dirumah orangtua Pemohon, yang bekerja sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon yang bernama Nawal, yang merupakan isteri dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saat saksi masuk kerja dirumah orangtua Pemohon tahun 2022, status Pemohon dan Termohon sudah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di xxxx xxxx Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 3 tahun;

Halaman 30 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari saksi 2, mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pun tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah pulang dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Waikabubak dan Pemohon tinggal kembali di Malang di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon di Sumba;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga kedua belah pihak sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi saran untuk rukun kepada Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur dengan masalah rumahtangga mereka;

Bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan bahwa pekerjaan Pemohon adalah menjual aneka makanan dan minuman dengan penghasilan Rp.5.000.000 – Rp.6.000.000 untuk setiap bulannya dan untuk nafkah Iddah dan Mut'ah Pemohon menyanggupi sesuai dengan nominal atau jumlah yang tertulis dalam permohonan Pemohon yaitu Iddah sejumlah Rp.1.500.000 dan mut'ah sejumlah Rp.500.000 sedangkan untuk nafkah madhiyyah (lampau) dengan tegas Pemohon tidak bersedia untuk membayar nafkah tersebut sedangkan untuk nafkah anak, Pemohon mengatakan akan memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan Pemohon untuk setiap bulannya;

Halaman 31 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan dalil gugatan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5312157005000002 atas nama Nawal Faisal (Termohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx tanggal 30 April 2025, tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen, diberi tanda (bukti PR.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Laporan transaksi finansial pada nomor rekening atas nama Nawal Faisal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pada yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Waikabubak, 30 April 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen, diberi tanda (bukti PR.2), diberi tanggal dan diparaf;
3. Print Lembar chat via whatsapp tentang transaksi sejumlah uang dan permintaan pengisian pulsa listrik oleh Termohon kepada orangtua Termohon, tidak bermeterai dan telah di-nazegelen, diberi tanda (bukti PR.3), diberi tanggal dan diparaf;
4. Prin bukti transfer uang kerekening atas nama Fazal Sagan tertanggal 28-01-2024 dan tertanggal 30-01-2024, tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen, diberi tanda (bukti PR.4), diberi tanggal dan diparaf;
5. Lembar prin hasil foto rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Malang, tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen, diberi tanda (bukti PR.5), diberi tanggal dan diparaf;
6. Lembar pembelian barang-barang rumahtangga secara online, oleh Termohon, tidak bermeterai dan tidak di-nazegelen, diberi tanda (bukti PR.6), diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 32 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



7. Lembar prin foto via whatsapp tentang keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon di Malang, tidak bermeterai dan tidak di-nazege/en, diberi tanda (bukti PR.7), diberi tanggal dan diparaf;
8. Lembar prin hasil foto tempat usaha/jualan Termohon di Waikabubak , tidak bermeterai dan tidak di-nazege/en, diberi tanda (bukti PR.8), diberi tanggal dan diparaf;
9. Lembar prin hasil foto saat Pemohon menjemput anak dirumah orangtua Termohon di Waikabubak, tidak bermeterai dan tidak di-nazege/en, diberi tanda (bukti PR.9), diberi tanggal dan diparaf;
10. Rekaman video yang berisi tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang telah diputarkan dan diperdengarkan didepan persidangan, bukti. PR.10;

B.Saksi

1. SAKSI 4, tempat tanggal lahir Waikabubak, 30-06-1971, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 54 RT.000 RW.000, Kelurahan Wailiang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Termohon
 - Bahwa Pemohon bernama Fazal Sagraan adalah anak menantu dari saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Juni 2021 di Waikabubak
 - Bahwa seminggu setelah menikah Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Malang, dirumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun;



- Bahwa selanjutnya setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal dikontrakan yang merupakan tempat jualan sekaligus tempat tinggal;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab dari ketidakharmonisan rumahtangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon belum dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga mereka, Termohon seringkali meminta uang kepada saksi, terkadang juga meminta pulsa listrik;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024 Termohon bersama anak pulang ke Waikabubak sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah beberapa hari Termohon berada di rumah saksi, saksi pun bertanya ada apa dengan rumahtangga Termohon, dan Termohon pun bercerita kepada saksi bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada saksi, bahwa kepulangan Termohon ke Waikabubak sudah dengan seijin dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah, baru 1 kali Pemohon dan Termohon ada komunikasi, itu pada saat anak mereka sakit setelah itu tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan anaknya tinggal bersama saksi, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan anaknya untuk kembali ke Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah setahu saksi, Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan masih menumpang tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saat Termohon hendak akan melahirkan anak mereka, saksi dan isteri ke Malang untuk menemani Termohon yang akan melahirkan dan saksi berada di rumah besan selama 2 bulan, saksi melihat rumahtangga Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja dan di sana saksi meminta kepada orangtua Pemohon agar Pemohon diberikan pekerjaan dengan maksud agar mereka bisa punya penghasilan namun orangtua Pemohon tidak merespon permintaan saksi;
- Bahwa setelah pulang ke Waikabubak, saksi pun kerumah keluarga dari Pemohon, dan menyampaikan tentang Pemohon yang tidak punya pekerjaan dan tidak ada tanggapan apapun dari keluarga Pemohon tersebut;
- Bahwa karena dengan keadaan Pemohon yang belum mempunyai pekerjaan tersebut, saksi beberapa kali mengirimkan uang kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pun sering meminta uang ataupun pulsa listrik kepada saksi;
- Bahwa memang pernah saksi disampaikan oleh ustad Ahmad Rubaya, menyampaikan kepada saksi saat bertemu di masjid bahwa Pemohon dan keluarganya ingin bertemu namun sampai sekarang tidak pernah ada orangtua ataupun keluarga Pemohon yang datang kerumah saksi;
- Bahwa sekitar pada bulan puasa tahun 2025, Pemohon bersama orangtuanya ada di Waikabubak, namun tidak pernah menemui saksi dirumah saksi dan yang datang hanya Pemohon saja itupun Pemohon hanya sampai di depan jalan itu untuk datang menjemput anak untuk dibawa jalan-jalan;

Halaman 35 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir sebelum Pemohon kembali ke Malang, Pemohon datang kerumah saksi untuk menjemput anaknya namun oleh isteri saksi diminta untuk masuk kedalam rumah tetapi Pemohon menolak dan isteri saksi pun tidak mengizinkan Pemohon untuk membawa anak tersebut sehingga Pemohon pun pulang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon dirumah saksi dan dirawat dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama Termohon dan anak tinggal dirumah saksi, yang memenuhi segala kebutuhan Termohon dan anak mereka adalah saksi dan istri saksi;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk keperluan Termohon dan anak mereka;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu berjualan makanan seperti kebab, corn dog juga minuman-minuman, dari hasil jualan tersebut sehari bisa mendapat kan sekitar 100.000 sampai 200.000, yang mana hal tersebut saksi diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa terhadap masalah rumahtangga Pemohon Termohon, sampai dengan sekarang tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumahtangga mereka;
- Bahwa saksi pun sebagai orangtua sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka dan lebih baik mereka bercerai saja;

2.Saksi II

Halaman 36 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 5, tempat tanggal lahir Waikabubak, 07-03-1982, umur 42 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 54 RT.000 RW.000, Kelurahan Wailiang, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dibawah sumpah didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pemohon yang bernama Fazal Sagan, adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2021 di Waikabubak;
- Bahwa 1 minggu setelah menikah, Pemohon dan Termohon pindah ke Malang dan tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang berusia 3 tahun dan tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak Oktober 2024 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada saksi, bahwa kepulangan Termohon ke Waikabubak sudah dengan seijin dari Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2024, Termohon dan anak mereka, pulang ke rumah saksi di Waikabubak dan sampai sekarang tidak kembali lagi ke Malang;
- Bahwa beberapa hari tiba dirumah saksi pun diceritakan oleh Termohon jika rumahtangga mereka sudah tidak rukun lagi karena mereka sering bertengkar dan

Halaman 37 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Termohon juga menyampaikan jika Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon;

- Bahwa Termohon bercerita kepada saksi, penyebab dari pertengkaran mereka dikarenakan masalah uang yang mana saat itu penghasilan Pemohon yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat Pemohon masih tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon di Malang, saksi bersama saksi pernah ke Malang untuk menemani Termohon yang akan melahirkan dan saksi berada disana selama 2 bulan, sepenghlihatan saksi hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa setelah kembali ke Waikabubak saksi sering berkomunikasi dengan Termohon untuk menanyakan keadaannya dan Termohon bercerita bahwa Pemohon sudah ada pekerjaan yaitu dengan menjual makanan seperti kebab juga menjual aneka minuman dan mereka telah tinggal sendiri di rumah kontrakan dan juga dijadikan tempat usaha/jualan;
- Bahwa dari jualan tersebut dalam sehari bisa mendapat Rp.100.000-200.000,-
- Bahwa selama Termohon dan anak mereka tinggal di rumah saksi, Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon dan anak untuk kembali ke Malang;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Termohon, anak telah diurus dengan baik oleh Termohon, anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu saksi Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk kebutuhan Termohon dan anak mereka;

Halaman 38 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Termohon dan anak mereka, Termohon menjual cemilan dan juga aneka minuman didepan rumah yang hasil jualannya tersebut untuk kebutuhan Termohon dan anak mereka;
- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon tersebut, belum pernah ada upaya dari pihak keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, untuk merukunkan mereka;
- Bahwa sebagai orangtua sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka dan lebih baik mereka bercerai saja;

Bahwa Termohon di persidangan menyampaikan bahwa pekerjaan Pemohon adalah menjual aneka makanan dan minuman namun Termohon tidak tahu berapa penghasilan dari jualan tersebut karena selama mereka membuka usaha jualan tersebut yang memegang uang hasil penjualan adalah Pemohon sendiri;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan elektronik tertanggal 15 Mei 2025, yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan permohoannya serta jawaban rekonvensinya juga alat bukti dipersidangan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan elektronik tertanggal 15 Mei 2025, pada pokoknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya juga alat bukti di persidangan;

Halaman 39 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Legalitas Para Pihak

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hendak mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus guna menentukan kualifikasi (*persona standi in judicio*) dan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Termohon, telah ditemukan fakta yang berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasa, di mana Surat Kuasa Khusus tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara sebagai penerima kuasa, yakni berupa fotokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di Pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari kuasa hukum/advokat Termohon, maka Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon dalam perkara *a quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 40 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berupa kutipan Kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dilakukan pemeteraian dan stempel pos (*nazegelen*), dengan demikian status Pemohon yang melaksanakan akad nikah secara Islam serta dinyatakan sebagai istri sah dari Termohon maka dengan ini secara personalitas keislaman, Pemohon dan Termohon dinyatakan telah cukup bukti untuk mendapatkan *legal standing* guna berperkara di lembaga peradilan agama, hal ini sebagaimana ketentuan para pihak berperkara yang tertuang dalam Pasal Pasal 63 angka (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang senyatanya Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Waikabubak, maka dengan ini permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, sebagaimana maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waikabubak;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Pemohon dan Termohon di muka sidang, maka berdasarkan maksud dari pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 angka (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa; *selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*, maka dengan ini Hakim tetap melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses Mediasi yang dipimpin oleh seorang Mediator bernama Farida latif,

Halaman 41 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 April 2025 menerangkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya telah mengajukan eksepsi yang isinya Pemohon menolak semua jawaban Termohon serta Pemohon menyetujui atas jawaban Termohon yang tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta Pemohon tidak menerima dengan hak-hak yang telah disampaikan oleh Termohon juga Pemohon keberatan terhadap hak asuh anak yang diajukan oleh Termohon sedangkan dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban nya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi dalam replik Pemohon tersebut, Hakim berpendapat:

- Bahwa, eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;
- Bahwa oleh karena eksepsi Pemohon tersebut sudah menyangkut dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon, patut ditolak;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan Agama Waikabubak agar diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, Pemohon meminta hadhonah terhadap anak bernama Ali Ambarak Sagraan serta Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000 dan mut,ah sejumlah Rp.500.000, dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana juga telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 42 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon namun perihal goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon dan tidak dapat didamaikan sejak Termohon pulang dari Waikabubak pada bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024 Termohon membantahnya, dan Termohon menyatakan penyebab perselisihan tersebut dikarenakan oleh Pemohon yang belum mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa memenuhi segala kebutuhan rumahtangga, oleh karenanya Termohon sering dibantu oleh orangtua Termohon mengirimkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan rumahtangga;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan membantah dan menolak semua jawaban Termohon karena apa yang dituduhkan tersebut tidak benar, karena pada faktanya Pemohon telah berupaya dan bertanggungjawab untuk memenuhi segala kebutuhan rumahtangga dengan berjualan warung mie dan menjadi admin Pie susu Jawa Timur, begitu pun dengan orangtua Pemohon juga membantu memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon, sedang Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya telah goyah dan diakui oleh Termohon, maka untuk menghindari adanya mufakat atau persekongkolan dalam suatu tindakan hukum yang mengandung tipu daya hukum dan atau kepalsuan, maka dengan ini Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya, hal ini didasarkan pada kaidah umum yang mengatakan *البينة على المدعي*, bahwa pada dasarnya pembebanan pembuktian ditujukan kepada siapa yang mendalilkan;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (dua) orang saksi dan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karena nya Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata secara relatif perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di nazegeben dan cocok dengan aslinya merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *juncto* Pasal 285 R.Bg memiliki daya bukti sempurna dan mengikat oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai hingga perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Waikabubak oleh karenanya maka Pemohon mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sehinganya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) dan 308 R.Bg dan telah

Halaman 44 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan 309 RBg. keterangan saksi I dan saksi 2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi III pada pokoknya menjelaskan tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita saksi II bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan penyebabnya karena Termohon yang tidak mau Pemohon pergi jalan-jalan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III yang demikian merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu*, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 menyatakan "bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang";

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijke vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi III juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 8 bulan, Pemohon tinggal di Malang dan Termohon di Waikabubak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Halaman 45 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian proses pemeriksaan Konvensi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan ini Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tidak suka Pemohon keluar rumah;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan lamanya yakni sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang, yaitu Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama menuju rumah orang tuanya sendiri;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu juga antara keduanya tidak ada lagi komunikasi yang baik;
5. Bahwa pemohon dan Termohon masing-masing mengakui sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak dapat mempertahankan rumahtangganya;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 3 tahun dan dibawah pengasuhan Termohon;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan melalui mediasi juga pada tahap setiap persidangan oleh hakim namun tidak berhasil sedang dari pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 46 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa indikator pecahnya suatu perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 dan Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

Halaman 47 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, selain pertimbangan tersebut dalam suatu ikatan perkawinan perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 atau sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan upaya mediasi serta hakim menasehati pada setiap tahap persidangan sudah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk

Halaman 48 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon begitupun sebaliknya Termohon pun tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan sudah bermaksud untuk menceraikan istrinya, maka agama Islam memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian tersebut, sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (istrinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ma dza Huriyatuz Zaujain I* : 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه



أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. (Ma dza Huriyatuz Zaujain I : 83)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115, Pasal 116 huruf (f) Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Waikabubak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum tentang hadhonah

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon meminta hak asuh (hadhonah) terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Ambarak Sagan bin Fazal Sagan, umur 3 tahun dan selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti akta kelahiran anak karena dipersidangan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan belum mengurus akta kelahiran anak tersebut namun berdasarkan keterangan saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Ambarak Sagan, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan menyatakan bahwa Termohon tidak bisa mengurus anak dengan baik, seperti anak tersebut terlihat tidak rapi dan kotor namun tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon adalah seorang ibu yang tidak layak seperti Termohon sedang dalam gangguan jiwa atau mengalami sakit yang sukar disembuhkan atau hal-hal lain yang secara medis ataupun psikis yang dialami oleh Termohon, yang dapat mengganggu atau menghambat bagi Termohon dalam menjaga, merawat dan memperhatikan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tentang hak asuh (hadhonah) anak, ditolak;

Petitum tentang Iddah

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon bersedia untuk memberikah nafkah iddah terhadap Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari terjadinya cerai talak, suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri yang akan diceraikan sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Halaman 51 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon dalam petitumnya bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon namun dalam hal ini Termohon sebagai istri yang lebih berhak dan lebih tepat untuk mengajukan tuntutan terkait nafkah iddah maka permohonan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, tidak dapat diterima;

Pertimbangan Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon bersedia untuk memberikah nafkah iddah terhadap Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah mut'ah adalah pemberian suami sebagai bentuk penghargaan terhadap istri yang telah sekian lama mengabdikan kepada dirinya dan akan berpisah akibat perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon dalam petitumnya bersedia untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Termohon namun dalam hal ini Termohon sebagai istri yang lebih berhak dan lebih tepat untuk mengajukan tuntutan terkait nafkah mut'ah maka permohonan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang kebenarannya bergantung pada pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut dengan pokok perkara maka eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 52 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon, patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian ini, maka selanjutnya cukup disebut dengan sebutan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum atas seluruh gugatan rekonvensi Penggugat, maka selanjutnya pertimbangan hukum ini akan dipilah menurut jenis tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat terdiri dari:

1. Nafkah mut'ah
2. Nafkah iddah
3. Nafkah madhiyyah
4. Nafkah anak
5. Hadhonah atas anak diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya rekonvensinya menyatakan bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat tersebut;

Analisis alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti PR.1 s.d PR.9,. Bukti-bukti tersebut tidak dimeterai dan tidak dinazegel sehingga tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.10, merupakan rekaman video dari perangkat elektronik (telepon seluler), yang telah dikopikan kedalam flasdisk, isi bukti PR.10 telah diputar dan diperdengarkan dipersidangan, yang isinya menerangkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya bukti tersebut keberadaannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti PR.10 telah diterima sebagai bukti hukum yang sah, namun perlu dipertimbangkan pula agar bukti tersebut dinyatakan sah diajukan di muka sidang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik, oleh karenanya diperlukan ahli yang mengetahui perihal sistem elektronik guna menjamin keaslian/keorisinilan dari bukti yang diajukan di sidang, oleh karena Penggugat di persidangan tidak menghadirkan ahli/lembaga yang berkompeten untuk menilai keorisinilan/keaslian dari bukti tersebut, maka

Halaman 54 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim menilai jika bukti PR.10 hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti PR.10 yang termasuk kategori bukti elektronik hanya bernilai sebagai bukti permulaan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak membantah bahkan justru mengakui terhadap bukti tersebut, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUH Perdata, selanjutnya Hakim menilai bukti PR.10 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti akta autentik.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana saksi Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terkait gugatan rekonvensi, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, ketidakharmonisan tersebut disebabkan Tergugat yang dapat memenuhi kebutuhan Tergugat dan anak dan telah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ali Ambarak SAGRAN bin Fazal SAGRAN, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2024 sampai sekarang, dan terhadap permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak, serta Tergugat mempunyai pekerjaan yaitu berjualan makanan seperti kebab dan corndog namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dali-dalil jawaban dalam rekonvensinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 55 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat belum dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2024;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Ali Ambarak Sagran**, jenis kelamin laki-laki, Umur 3 Tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
3. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
4. Bahwa Tergugat bekerja menjual makanan seperti kebab dan corndog namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
5. Bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang nafkah mut'ah

Menimbang, bahwa dalam tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat, dalam petitem tuntutan tersebut Penggugat tidak menyebutkan berapa besaran tuntutan yang diminta, namun untuk besaran nilai tuntutan nafkah mut'ah tersebut terdapat pada posita, oleh karenanya dalam menentukan besaran nafkah mut'ah Hakim mengacu pada besaran nilai tuntutan nafkah yang jelaskan pada posita yaitu Penggugat menuntut Tergugat untuk nafkah mut'ah sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

Halaman 56 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*.

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah terbukti ba'da dukhul dan syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya:

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul"*.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri

Halaman 57 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*);

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan mut'ah bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian mut'ah adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Tergugat berdasarkan pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (dagang) yaitu dengan menjual aneka makanan dan minuman dengan berpenghasilan rata-rata mencapai Rp. 5.000.000,- Rp.6.00.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang pemberian mut'ah Tergugat kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan menolak selebihnya;

Petitum tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa dalam tuntutan iddah yang diajukan oleh Penggugat, dalam petitum tuntutan tersebut Penggugat tidak menyebutkan berapa besaran tuntutan yang diminta, namun untuk besaran nilai tuntutan nafkah mut'ah tersebut terdapat pada posita, oleh karenanya dalam menentukan besaran nafkah mut'ah Hakim mengacu pada besaran nilai nafkah yang disebutkan pada posita yaitu Penggugat menuntut

Halaman 58 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat belum dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga sehingga berakibat terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Hakim, kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dapat dikatakan mengarah kepada perbuatan "nusyuz" seorang istri, namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Tergugat sebagai suami terhadap kewajibannya, sehingga kelalaian terhadap kewajiban Tergugat dapat disebut sebagai "nusyuz suami", hal mana konsep adanya nusyuz istri dan nusyuz suami telah terdapat dan dapat dipahami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim berpendapat tidaklah adil kemudian memberikan sanksi kepada Penggugat sehingga gugur hak nafkahnya sementara itu Tergugat tidak diberikan sanksi dan bahkan dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tetap diberikan sanksi, sehingga Tergugat harus memberikan nafkah lampau (*madhiah*) atau pun nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan bahwa Tergugat bekerja dengan berdagang berjualan aneka makanan dan minuman dengan penghasilan jika dirata-ratakan dalam 1 (satu) bulan mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)-Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diketahui berapa jumlah kebutuhan dasar hidup Penggugat untuk setiap bulannya oleh karena itu

Halaman 59 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim mengacu pada data Upah Minimum Regional (UMR) dan Kebutuhan Hidup layak (KHL) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Nusa Tenggara Timur bahwa Upah Minimum Regional (UMR) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tahun 2025 adalah sejumlah Rp.2.328.969,- (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) dan rata-rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL) kabupaten Sumba Barat tahun 2014 adalah sejumlah Rp.1.492.477,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), KHL tersebut telah berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, bila ditambah dengan inflasi rata-rata 5%(lima persen) setiap tahun, maka diperoleh perhitungan bahwa rata-rata Kebutuhan Hidup Layak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tahun 2025 adalah sejumlah Rp. 1.492.477,00 + Rp. 746.238 = Rp.2.248.715,00 (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban tentang nafkah iddah ini sesuai dengan maksud yang tertuang dalam Kitab Fiqih 'Ala Madza-hibil Arba'ah: IV / 576, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

ان النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة كان أو
امة والمراد بالنفقة ما يشمل الاطعام والكسوة و
لمسكنة

Artinya : *"Bahwasannya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya, baik isteri itu termasuk orang merdeka atau budak, adapun yang dimaksud nafkah ialah sesuatu yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah yang sesuai dengan penghasilan Tergugat dan kebutuhan hidup layak Termohon adalah sejumlah Rp.

Halaman 60 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menolak selebihnya;

Petitum tentang nafkah madhiyyah

Menimbang, bahwa madhiyyah merupakan adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah madhiyyah yang diajukan oleh Penggugat, dalam petitum tuntutan tersebut Penggugat tidak menyebutkan berapa besaran tuntutan yang diminta, namun untuk besaran nilai tuntutan nafkah mu'tah tersebut terdapat pada posita, oleh karenanya dalam menentukan besaran nafkah mu'tah Hakim mengacu pada besaran nilai nafkah yang jelaskan pada posita yaitu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah madhiyyah Penggugat tidak menyebutkan berapa besaran nafkah madhiyyah yang diminta untuk satu bulan namun Penggugat menyebutkan total nafkah madhiyyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat, sebagaimana tersebut diatas. Dalam jawabannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang, sehingga terhitung 8 bulan lamanya dan berdasarkan pembuktian baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan lamanya terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang, oleh karena itu, maka rentang waktu (8) delapan bulan itulah yang menjadi acuan waktu dalam menentukan lamanya nafkah madhiyyah (lampau) yang dilalaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (madhiyyah) berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b “ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri

Halaman 61 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.biaya rumahtangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun secara bersama, sehingga atas dasar tersebut menyakinkan Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian, fakta tersebut telah nyata menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hubungan antara suami dan istri sudah ada *tamkin*, namun kewajiban suami menafkahi istrinya bisa saja gugur jika istri terbukti *nusyuz*. Ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti Penggugat meninggalkan kediaman bersama disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat yang belum dapat memenuhi kebutuhan rumahtangga secara layak sehingga berakibat terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Hakim, kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dapat dikatakan mengarah kepada perbuatan "*nusyuz*" seorang istri, namun kondisi tersebut juga tidak terlepas sebagai bentuk kelalaian dari Tergugat sebagai suami terhadap kewajibannya, sehingga kelalaian Tergugat terhadap kewajibannya tersebut dapat disebut sebagai "*nusyuz suami*", hal mana konsep adanya nusyuz istri dan nusyuz suami telah terdapat dan dapat dipahami dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dan 128;

Halaman 62 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Hakim berpendapat tidaklah adil kemudian memberikan sanksi kepada Penggugat sehingga gugur hak nafkahnya sementara itu Tergugat tidak diberikan sanksi dan bahkan dibebaskan dari kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tetap diberikan sanksi, sehingga Tergugat harus memberikan nafkah lampau (*madhiah*) atau iddah kepada Penggugat akan tetapi tidak secara totalitas sesuai tuntutan Penggugat, namun Hakim akan menentukan sendiri berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta berapa nominalnya nafkah yang diberikan Penggugat oleh Tergugat untuk setiap bulannya ketika keduanya masih rukun, oleh karena itu hakim menentukan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk setiap bulannya berdasarkan pada nafkah iddah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka hakim berpendapat gugatan nafkah madhiyah Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim berpendapat telah layak dan adil untuk menghukum Tergugat membayarkan nafkah madhiyah (lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 8 bulan yaitu terhitung sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Juni 2025 (sampai putusan dibacakan) yaitu sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan menolak selebihnya;

Petitum tentang hadhonah

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Ambarak SAGRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Fazal SAGRAN, umur 3 tahun dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti akta kelahiran anak karena dipersidangan Penggugat menyatakan belum mengurus akta kelahiran anak tersebut namun berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Ali Ambarak SAGRAN, jenis kelamin laki-laki dan umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut telah diurus dan dirawat dengan baik, Penggugat telah memenuhi segala kebutuhan anak dan Penggugat pun dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga hakim menilai tidak ada hal yang dialami oleh Penggugat baik secara fisik maupun psikis, yang dapat mengganggu atau menghambat bagi Penggugat dalam menjaga, merawat dan memperhatikan tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh dapat dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 64 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : Ali Ambarak Sagra bin Fazal Sagra, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun sesuai dengan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 26 angka 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan tentang kewajiban kedua orang tua terhadap anaknya, kendati perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, baik Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya sampai anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri, karena dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat bukan berarti memutuskan hubungan komunikasi serta tali silaturahmi antara anak dengan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa jika di kemudian hari Penggugat tidak memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka sikap Penggugat yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat atas anaknya;

Petitum tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengatakan bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak sesuai kemampuannya karena Tergugat hanya mempunyai penghasilan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) – Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Halaman 65 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam, Hakim berpendapat sangat layak dan patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anaknya sejumlah Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anaknya tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi kebutuhan anak yang selalu meningkat sejalan dengan bertambahnya umur, ditambah lagi dengan peningkatan kebutuhan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun, maka dalam hal ini Hakim merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 yang menyatakan bahwa Tergugat dapat dihukum untuk meningkatkan nominal nafkah anak setiap tahun berikutnya sebesar 10 % sampai dengan 20 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Hakim menghukum Pemohon untuk menambah nominal nafkah anak tersebut sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau telah menikah dan nafkah tersebut diberikan melalui Penggugat untuk dipergunakan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat terkait nafkah anak dikabulkan, maka Hakim menyatakan menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

Halaman 66 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu pembayaran

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur tentang kewajiban suami kepada istri yang ditalak, tanpa mengatur kapan kewajiban tersebut harus di bayar;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kapan kewajiban tersebut harus di bayar, dan untuk memberikan keadilan bagi pihak istri yang dicerai, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang dicerai talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya ikrar talak, maka suamiya terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi,

Halaman 67 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk terciptanya keadilan bagi pihak istri dalam perkara perceraian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, tersebut di atas sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas kapan kewajiban tersebut harus dibayar, dan untuk memberikan keadilan bagi pihak istri yang dicerai, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, baik nafkah iddah, mut'ah, maupun madhiah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa pembebanan suami untuk membayar kewajibannya sebelum ikrar talak dilakukan dengan tujuan supaya suami dapat menyiapkan atau telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum ia mendapatkan haknya berupa pengucapan ikrar talak. Dengan begitu hak istri yang dicerai talak oleh suaminya menjadi terjamin karena dengan telah dilaksanakannya ikrar talak, maka suamiya terlepas dari istri dan tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka lebih adil dan lebih efektif jika pembebanan kewajiban suami dibayarkan sebelum ikrar talak, hal ini juga bertujuan menghindari kesulitan yang dapat dirasakan oleh istri setelah ikrar talak tanpa kepastian mendapatkan apa yang menjadi haknya karena pada praktiknya

Halaman 68 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun hak-hak istri tersebut dapat diajukan permohonan eksekusi, namun hal tersebut tentu memberatkan istri karena dikhawatirkan hak-hak yang diperjuangkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka untuk terciptanya keadilan bagi pihak istri dalam perkara perceraian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau, tersebut sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fazal Sagran bin Muhamad Taufik**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nawal Faisal binti Amir Faisal**) di depan sidang Pengadilan Agama Waikabubak;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tentang hak asuh (hadhonah) atas seorang anak yang bernama Ali Ambarak bin Fazal Sagran, jenis kelamin laki-laki, umur 3 (tiga) tahun, ditolak;
4. Menyatakan tentang kesediaan Pemohon untuk membayar kepada

Halaman 69 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu berupa:

4.1. *Nafkah iddah* selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

4.2. *Mut'ah* sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklard*);

5. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan yaitu berupa:

1.1. *Nafkah Mut'ah* sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

1.2. *Nafkah Iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);

1.3. *Nafkah Madhiyah* (lampau) Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

3. Menetapkan anak yang bernama Ali Ambarak Sگران bin Fazal Sگران, umur 3 tahun, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan Penggugat rekonvensi dihukum untuk memberikan kesempatan dan akses seluas-luasnya serta hak-hak kepada Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak yang bernama Ali Ambarak Sگران bin Fazal Sگران, jenis kelamin laki-laki, umur 3 tahun, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 70 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 183.500,- (seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Marjeni, S.H sebagai Panitera sidang dan putusan telah disampaikan dan dikirim secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

ttd

Farida Latif, S.H.I
Panitera Pengganti

ttd

Marjeni, S.H

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp.100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 13.500,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.183.500,00

(seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Halaman 71 dari 72 Halaman putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PA.Wkb

